

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA

Contrato (el “**Contrato**”) que celebran, por una parte, **Philip Morris México, S.A. de C.V.**, sociedad constituida y existente de conformidad con las leyes de la República Mexicana (la “**Compañía**”), representada por **Nicols Raymundo Sanchez Sepúlveda** y, por la otra, **DLG SPP, S.C.** (el “**Contratista**”), representada por **Rubén Guillermo Lecona Morales**, en virtud del cual el Contratista prestará ciertos servicios profesionales (los “**Servicios**”) a la Compañía, de conformidad con los siguientes términos y condiciones:

1. Servicios

- 1.1 La Compañía en este acto contrata al Contratista para que preste, y el Contratista en este acto conviene en prestar, los Servicios que se estipulan en el **Anexo “A1”** que se acompaña y forma parte de este documento. Las partes podrán ir incorporando de tiempo en tiempo anexos sucesivos (A2, A3, etc.) en caso de pactar servicios adicionales no contemplados en el Anexo A1, mismos que se integrarán y formarán parte integrante del presente Contrato. La Compañía decidirá y comunicará al Contratista la naturaleza y la extensión específica de los Servicios que prestará el Contratista en virtud de este Contrato. No se contrata al Contratista para que preste, y el Contratista no prestará, servicios legales al amparo de este instrumento. El Contratista comenzará a trabajar en un proyecto sólo hasta que: (i) acuerde los requerimientos específicos del proyecto con la Compañía y (ii) reciba la aprobación de la Compañía para comenzar a trabajar en el proyecto.
- 1.2 En la prestación de los Servicios, el Contratista informará a los terceros con quienes tenga comunicación, que el Contratista trabaja por cuenta y en nombre de la Compañía.
- 1.3 El Contratista trabajará bajo las órdenes y la dirección del Director de Asuntos Externos de la Compañía o de la persona que éste le indique por escrito, para efectos del proyecto asignado.

2. Honorarios

- 2.1 Como contraprestación por los Servicios prestados por el Contratista durante el término de este Contrato, la Compañía pagará los honorarios que se establecen en el **Anexo “B1”** que se acompaña a, y forma parte de, este documento. Las partes podrán ir incorporando de tiempo en tiempo anexos sucesivos (B2, B3, etc.) que corresponderán a los sucesivos Anexos A que de tiempo en tiempo celebren, todos los cuales se integrarán y formarán parte integrante del presente Contrato. La Compañía hará el pago respectivo al Contratista dentro de los 60 (sesenta) días siguientes a la recepción de la factura o bien recibo de honorarios correspondiente.
- 2.2 Cuando la contraprestación no se pague en una sola exhibición o bien cuando al momento de expedir el CFDI no se reciba el pago, el Contratista se obliga a emitir a la Compañía un CFDI que incorpore el “complemento de pago” y cumpla con todos los requisitos fiscales conforme a la legislación aplicable, a más tardar el décimo día natural del mes inmediato siguiente al que corresponda él o los pagos recibidos, de lo contrario, la Compañía quedará facultada para realizar el cobro del porcentaje que no haya podido ser

deducido e IVA que no haya podido ser acreditado por la Compañía derivado del incumplimiento en el envío del complemento antes mencionado.

3. Gastos

3.1 El Contratista no cargará a la Compañía los gastos incurridos en la prestación de los Servicios, a menos que solicite y obtenga la previa aprobación de la Compañía y los gastos se realicen en cumplimiento con las leyes y reglamentos aplicables. Dicha aprobación previa por escrito, requerirá la firma del representante de la Compañía que firma el presente Contrato. Los gastos por concepto de estipendios, donativos o aportaciones políticas no son gastos reembolsables. Si se aprueban con anticipación, todos los gastos por \$250.00 M.N. (doscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional) o más, deberán presentarse acompañados de los comprobantes originales. Los gastos por los Servicios que no estén específicamente dentro del alcance de este Contrato, en su caso, deberán ser aprobados con anticipación por la Compañía y facturados en forma separada.

4. Declaraciones y afirmaciones

4.1 El Contratista hace las siguientes declaraciones y afirmaciones respecto de los Servicios que prestará al amparo de este Contrato:

- a) El Contratista prestará los Servicios en forma oportuna y profesional, cumpliendo en todo momento con las leyes y reglamentos aplicables, y no iniciará ni participará en actos o conductas tendientes a dañar o destruir el crédito mercantil de la Compañía o de sus afiliadas.
- b) En la prestación de los Servicios, el Contratista no pagará cantidad alguna ni regalará objetos de valor, directa o indirectamente, a ningún empleado o dependencia gubernamental y tampoco utilizará métodos o prácticas ilegales o inapropiadas. Las cantidades que la Compañía pague al Contratista en los términos de las Cláusulas 2 y 3 anteriores en ningún caso se utilizarán, directa o indirectamente, para obtener beneficios de empleados o dependencias gubernamentales o para fines ilegales o inapropiados. El Contratista y sus empleados, agentes o representantes, no crearán ni mantendrán fondos o activos secretos o no registrados con el objeto de facilitar pagos prohibidos por este Contrato o por las leyes o reglamentos aplicables.
- c) El Contratista se asegurará de que sus empleados, agentes y representantes que participen en la prestación de los Servicios revisen y se obliguen por las normas de conducta establecidas en esta Cláusula 4. El Contratista ha leído y comprende que es política de la Compañía cumplir con la Ley para Evitar Prácticas Corruptas en el Extranjero de Estados Unidos ("FCPA"), la Ley Contra el Soborno de Reino Unido y las leyes anticorrupción similares que resulten aplicables ("Leyes Anticorrupción") así como la Política Global Anticorrupción de la Compañía y sus estándares. El Contratista cumplirá con las Leyes Anticorrupción y la Política Global Anticorrupción de la Compañía y sus estándares en la realización de sus actividades en nombre de la Compañía. El Contratista

también cumplirá y hará que sus empleados, agentes y representantes cumplan con las políticas y códigos de conducta de la Compañía que se acompañan como Anexo "C".

d) El Contratista manifiesta y garantiza que, hasta donde es de su conocimiento, ningún director, propietario directo o indirecto del Contratista, empleado u otra persona que participará en la prestación de servicios en virtud de este Contrato, es un Funcionario Público, funcionario de un partido político o candidato, o un Familiar Cercano de dicho funcionario o candidato (como se define a continuación). Para los efectos de ésta cláusula: (i) "Funcionario Público" significa cualquier funcionario o empleado de cualquier gobierno, o cualquier, departamento, agencia o dependencia del mismo, o de cualquier organización propiedad del gobierno o controlada por el gobierno o cualquier organización internacional pública, o cualquier persona que actúe en su capacidad de funcionario para o en nombre de dicho gobierno, departamento, agencia, dependencia, corporación u organización internacional pública; y, (ii) "Familiar Cercano" significa el cónyuge de la persona; los padres, hermanos e hijos del individuo Funcionario Público y del cónyuge y cualquier otro individuo que comparta el mismo hogar con el Funcionario Público. En caso de que durante la vigencia de este Contrato haya un cambio en la información divulgada conforme a esta cláusula, el Contratista acuerda divulgar la misma por escrito a la Compañía dentro de los treinta (30) días siguientes a que suceda dicho cambio.

e) El Contratista acuerda que notificará a la Compañía, dentro de los 15 (quince) días siguientes a que tenga conocimiento de dicha situación, de cualquier violación, o cualquier investigación de una posible violación, de cualquiera de las Leyes Anticorrupción o la Política Global Anticorrupción de la Compañía, relacionada con las actividades del Contratista, sus directores, propietarios directos o indirectos, empleados u otras personas que participarán en la prestación de servicios en virtud del presente Contrato."

d) Las partes reconocen la propiedad de las marcas, nombres, nombres comerciales, emblemas, expresiones, logotipos, procesos, señales de propaganda, distintivos y cualquier otro derecho de propiedad industrial de la otra parte (en lo sucesivo "Marcas"). Por medio del presente Contrato las partes no otorgan, ni expresa ni tácitamente, ningún tipo de licencia de uso sobre sus Marcas; ni ceden, traspasan, venden a la otra la propiedad de las mismas, ni se faculta a las partes a comercializar, donar, ceder, prestar o traspasar las Marcas de la otra. Por tanto, ninguna de las partes podrá utilizar, promocionar o publicitar en ningún medio, ya sea de manera conjunta o en lo individual, las Marcas propiedad de la otra parte, a no ser que cuente con una autorización expresa y por escrito que al efecto le otorgue previamente la propietaria. Ambas partes se obligan a sacar en paz y a salvo a la otra parte, respecto de cualquier demanda, queja o reclamo que derive o sea consecuencia de violaciones cometidas en contra de las disposiciones aplicables de propiedad industrial e intelectual, derivadas de las prestaciones que las partes convienen confirme a este Contrato, las que entre otras pudieran ser, asuntos relacionados con patentes, marcas, logotipos o tipografía, nombres comerciales, nombres y secretos profesionales. Igualmente, las partes se obligan a indemnizar a la otra parte por todos y cualesquier daños y perjuicios que pudiese sufrir con motivo de las violaciones aquí descritas, incluyendo dicha indemnización y sin estar limitada a gastos erogados como consecuencia de cualquier controversia, gastos razonables de abogados y cualquier otro que derive.

5. Término, terminación y rescisión

5.1 El presente Contrato tendrá una vigencia de 12 (doce) meses contados, contados a partir del 1 de febrero de 2025, sin perjuicio de la fecha de firma del mismo. No obstante, lo anterior, la Compañía podrá darlo por terminado en cualquier momento, con o sin expresión de causa, previa notificación por escrito al Contratista con, cuando menos, 30 (treinta) días de anticipación a la fecha efectiva de terminación anticipada. La Compañía no tendrá responsabilidad u obligaciones de pago ante el Contratista después de la fecha efectiva del aviso de terminación correspondiente, en caso de terminación anticipada, salvo por los gastos aprobados incurridos antes de esa fecha.

5.2 El presente Contrato se podrá rescindir inmediatamente, sin necesidad de intervención judicial, bastando para ello previa notificación por escrito al Contratista, por cualquiera de las causas que de manera enunciativa más no limitativa se establecen a continuación:

- a) Si previamente al otorgamiento de este Contrato o durante su ejecución, el Contratista ha proporcionado datos falsos a la Compañía.
- b) Si por causas imputables al Contratista no se prestan los Servicios objeto del presente Contrato en la fecha convenida o si los Servicios se suspenden injustificadamente en forma definitiva o temporal.
- c) Si el Contratista se declara en quiebra o en suspensión de pagos, hace cesión de sus bienes o sufre intervención o embargo, civil, mercantil, laboral o fiscal que pueda afectar el cumplimiento de este Contrato.
- d) Si en cualquier etapa de la prestación de los Servicios objeto del presente Contrato, el Contratista no lo ejecuta con estricto apego al presupuesto y especificaciones en él establecidas, o en cualquier instrucción dada por escrito por la Compañía.
- e) Si el Contratista cede, enajena o grava en cualquier forma y por cualquier título, la totalidad o parte de los derechos de este Contrato o de los trabajos objeto del mismo, sin consentimiento previo de la Compañía.
- f) Si el Contratista no da a la Compañía las facilidades o información necesarias para la correcta inspección, vigilancia y supervisión de los servicios encomendados.
- g) Si el Contratista presenta un estándar de calidad y especialización de trabajo considerablemente más bajo del acordado.
- h) Si el Contratista, no se encuentra en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo o no acredita en su totalidad el cumplimiento de las auditorías practicadas por la Compañía.
- i) En general, por el incumplimiento del Contratista a cualquiera de sus obligaciones derivadas del presente Contrato, a las leyes, Normas Oficiales Mexicanas y reglamentos aplicables o a las instrucciones dadas por escrito por la Compañía.

5.3 En caso de que por cualquier motivo las autoridades de cualquier materia emitieran cualquier tipo de ley, reglamento, decreto, oficio, lineamiento o sanción que modifique, limite o prohíba total o parcialmente cualquiera de las obligaciones a cargo de cualquiera de las Partes, o el objeto del presente Contrato, las Partes realizarán de manera conjunta las adecuaciones a los Servicios o a las obligaciones a su cargo, a fin de asegurar el debido cumplimiento de dichas obligaciones. En caso de que dicha modificación, limitación o prohibición prevenga a alguna de las partes de cumplir con las obligaciones a su cargo señaladas en el presente Contrato, o la ejecución del objeto del mismo, la otra parte podrá dar por terminado el presente Contrato, sin responsabilidad alguna a su cargo,

mediante aviso por escrito hecho a la otra parte con, por lo menos, 10 (diez) días de anticipación a la fecha efectiva de terminación anticipada – o un plazo menor si la disposición aludida así lo requiriera.

6. Registros

6.1 El Contratista, sus empleados y representantes llevarán libros y registros contables detallados y exactos con respecto a las actividades realizadas en nombre de la Compañía y entregarán informes periódicos a solicitud de ésta. El Contratista llevará los libros y registros en la forma y los conservará durante el plazo que marque la ley. La Compañía, sus empleados y representantes tendrán derecho, previa notificación hecha con la debida anticipación, durante horas hábiles y a costa de la Compañía, a revisar los libros y registros financieros del Contratista relativos a horas trabajadas y gastos incurridos, así como las obligaciones del Contratista previstas en la Cláusula 7 relacionadas con el cumplimiento de este Contrato, independientemente de la forma o manera en que el Contratista lleve tales libros y registros. La Compañía podrá retener el pago final, sin penalización por los Servicios del Contratista, hasta que se atienda su solicitud razonable de revisión de los libros y registros del Contratista. Los presentes derechos de revisión de la Compañía se limitarán a una inspección de los materiales relevantes para los Servicios prestados por el Contratista en nombre de la Compañía, de conformidad con el Contrato. La Compañía se compromete a respetar la confidencialidad de los materiales objeto de dicha revisión y a seguir los procedimientos diseñados para preservar la confidencialidad que el Contratista razonablemente solicite.

7. Confidencialidad

7.1 El Contratista, sus empleados y representantes mantendrán en estricta confidencialidad toda la información y materiales proporcionados por la Compañía al Contratista, o creados por éste en cumplimiento del Contrato. Dicha información y materiales seguirán siendo propiedad de la Compañía. El Contratista guardará la información en un lugar seguro, limitará el acceso a la misma y no la usará o revelará a menos que la Compañía lo autorice por escrito para tal efecto. A la terminación o vencimiento del Contrato, pero no más de 30 (treinta) días después, el Contratista devolverá todos los materiales a la Compañía. La obligación del Contratista de mantener la confidencialidad de la información que obtenga de la Compañía, en relación con el cumplimiento de este Contrato, continuará en vigor al vencimiento o terminación de este instrumento.

7.2 El Contratista revelará información confidencial sólo a sus empleados, agentes o representantes que necesiten conocerla y hará que cada uno de sus empleados, agentes o representantes que tenga acceso a información confidencial cumpla con la forma y disposiciones de esta Cláusula 7, del mismo modo en que el Contratista está obligado a hacerlo, siendo el Contratista responsable de los actos y de la revelación de información por parte de dichos empleados, agentes y representantes.

7.3 En caso de que el Contratista lleve a cabo tratamiento de datos personales en la prestación de los Servicios, se obliga a cumplir con lo establecido en los términos de Protección de Datos anexo al presente Contrato.

8. Contacto con terceros

8.1 Si en cualquier momento el Contratista es contactado por un tercero, incluidos los medios de comunicación, con respecto a los Servicios que presta a, y en nombre de, la Compañía, el Contratista no hará ningún comentario, notificará a la Compañía del acercamiento de dicho tercero y lo referirá al Director de Asuntos Externos de la Compañía o a la persona que éste indique. El Contratista no tiene permitido bajo ninguna circunstancia responder a preguntas de miembros de la prensa. A discreción de la Compañía, el Contratista podrá responder a preguntas de rutina de legisladores o funcionarios administrativos con respecto a leyes que el Contratista esté promoviendo o se pronuncie en contra en nombre de la Compañía. Tales respuestas deberán ser aprobadas con anticipación por el Director de Asuntos Externos de la Compañía o la persona que éste indique.

9. Registro e informes

9.1 El Contratista es responsable y quedará obligado a proporcionar a la Compañía de tiempo en tiempo conforme ésta se lo requiera, los informes, reportes, pruebas y/o cualquier otra información de naturaleza análoga completas y suficientes que acredite la materialidad sobre la prestación de los Servicios; en el entendido que la Compañía se reserva el derecho de supervisar y mantener contacto regular con el Contratista y solicitarle cualquier información para efectos de la presentación de reportes internos que deba mantener conforme a sus políticas internas al amparo del presente Contrato.

9.2 Asimismo, el Contratista es responsable de los registros y la presentación de informes ante los organismos relevantes a nivel local, nacional o supranacional que se requieran en relación con los Servicios. Los informes deberán presentarse en forma exacta y oportuna, y a costa del Contratista. El Contratista remitirá copia de todos los informes al Director o Gerente de Asuntos Externos inmediatamente después de su presentación. Asimismo, el Contratista proporcionará toda la información necesaria y colaborará con el Gerente de Asuntos Externos de la Compañía en forma oportuna y exacta, para que la Compañía pueda cumplir con sus obligaciones de presentación y registro de acuerdo con las leyes aplicables. El Contratista afirma haber obtenido y se obliga a mantener todas las licencias, certificaciones o inscripciones necesarias en relación con los Servicios que requiera la ley.

10. Indemnización

10.1 El Contratista se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo a la Compañía, sus afiliadas, funcionarios, empleados, consejeros, y agentes de la Compañía y sus afiliadas, de todo tipo de reclamaciones, responsabilidades, costos y gastos, incluidos honorarios razonables de abogados, que se deriven o sean imputables a errores, omisiones o falta del Contratista. La obligación de indemnizar y sacar en paz y a salvo del Contratista continuará en vigor aun al vencimiento o terminación del Contrato.

10.2 La Compañía se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo al Contratista de todo tipo de reclamaciones, responsabilidades, costos y gastos, incluidos honorarios razonables

de abogados, que se deriven del hecho de que el Contratista utilice o se base en información, documentos, declaraciones, informes o datos suministrados o preparados por o en beneficio de la Compañía, para que el Contratista los utilice en relación con la prestación de los Servicios en nombre de la Compañía de conformidad con este Contrato.

10.3 La obligación del Contratista contenida en la cláusula 10.1, continuará en vigor al vencimiento o terminación del Contrato.

11. Contratante independiente

11.1 El Contratista es un contratista independiente y en ningún caso se considerará que el Contrato crea una asociación, sociedad, coinversión, relación de mandante y mandatario o laboral entre la Compañía y el Contratista o cualquiera de sus empleados. El Contratista no celebrará ningún acuerdo, verbal o por escrito, en nombre de la Compañía, ni la obligará en forma alguna sin la aprobación previa por escrito de ésta.

11.2 El Contratista no contratará, empleará ni utilizará de otro modo a ningún subcontratista, subagente, persona, entidad o representante (conjuntamente, "Subcontratista") para realizar: (i) cualquier deber u obligación del Contratista en virtud de este Contrato; o, (ii) cualquier acto que el Contratista no pueda realizar de conformidad con este Contrato o que violaría este Contrato, sin el acuerdo previo por escrito de la Compañía y especialmente de su Oficial de Cumplimiento.

11.3 En la medida en que la Compañía permita la contratación de un subcontratista para realizar las actividades del Contratista en virtud de este Contrato, el Contratista deberá garantizar en su acuerdo con el subcontratista que:

(i) La Compañía tendrá la capacidad de llevar a cabo una debida diligencia razonable con el subcontratista antes del inicio de los servicios del subcontratista bajo el presente Contrato; y,

(ii) La Compañía tendrá derecho a auditar los servicios del subcontratista, lo que puede incluir una revisión de los libros y registros del subcontratista y entrevistas con el personal competente del subcontratista.

12. Exclusividad

12.1 Durante el término del Contrato y por los siguientes 6 (seis) meses, sin el previo consentimiento por escrito de la Compañía, el Contratista no podrá dedicarse a actividades de cabildeo, consultoría o similares para ninguna compañía o persona moral cuyo negocio o producto compita con cualquiera de los productos de la Compañía o de sus afiliadas.

13. Facultades de Comprobación y Auditoria

13.1 La Compañía tendrá en todo momento la facultad de coordinar y supervisar, por sí misma o a través de terceros, una auditoría a los servicios materia del presente Contrato y a todos los documentos y registros relacionados con el mismo, incluyendo para determinar el cumplimiento a las Leyes Anticorrupción, obligaciones, garantías, declaraciones, y de la Política Global Anticorrupción de la Compañía y sus estándares, que incluirán de manera enunciativa:

(1) proporcionar toda la información y el acceso necesarios para que la Compañía o sus representantes auditen los libros y registros del intermediario comercial con respecto a:

- (a) los propietarios del Contratista; y,
- (b) cualquiera de las actividades del Contratista relacionadas con el desempeño y el cumplimiento de este Contrato; y

(2) autorizar a la Compañía o a sus representantes, a comunicarse con cualquier banco en el que se hayan realizado pagos al Contratista o al que el Contratista desee que se realicen pagos por virtud del presente Contrato, con el fin de auditar los registros bancarios del Contratista única y exclusivamente con respecto a todos los pagos hacia o desde de la cuenta y para determinar los nombres de todos los propietarios y firmantes de la cuenta. El Contratista acuerda informar por escrito dentro de los 30 (treinta) días siguientes a la fecha en que suceda, de cualquier cambio que involucre a cualquier firmante en cualquier cuenta bancaria o propietario de cualquier cuenta bancaria en la que se paguen los honorarios de la Compañía o cambio en los bancos en los que se paguen dichos honorarios. La Compañía tendrá derecho a terminar inmediatamente este Acuerdo sin responsabilidad ni pena, si el Intermediario comercial no cumple con lo dispuesto en esta cláusula.

13.2 Para tal efecto, el Contratista deberá aportar todos los datos, documentación y elementos de apoyo en general que le sean requeridos a efecto de verificar que lo establecido en el presente Contrato se está ejecutando de acuerdo con lo establecido y convenido en el mismo.

13.3 Dicha revisión o auditoría podrá realizarla la Compañía en cualquier momento cuando lo considere necesario, previa notificación por escrito al Contratista.

14. Principios de Abastecimiento Responsable

15.1 A partir de la suscripción del presente, El Contratista y sus Afiliadas acusan recibo de los Principios de Suministro Responsable de Philip Morris International ("RSP") y se comprometen a aplicarlos y cumplirlos en todo el trabajo que realicen para La Compañía y/o sus Afiliadas. Los RSP están disponibles en el siguiente enlace: <https://www.pmi.com/resources/docs/default-source/pmi-sustainability/responsible-sourcing-principles.pdf>

15.2 Si La Compañía y/o sus Afiliadas tuvieran conocimiento de alguna infracción de los RSP por parte de El Contratista o sus Afiliadas, La Compañía o su Afiliada correspondiente lo notificarán a El Contratista o a su Afiliada correspondiente, y éste último deberá investigar dichas infracciones, aplicar las medidas correctoras adecuadas y notificar por escrito a La Compañía o a la Afiliada de La Compañía correspondiente (según sea el caso) todos los esfuerzos realizados al respecto. En caso de que dichas violaciones persistan, PM y/o el Afiliado pertinente tendrán el derecho de rescindir cualquiera o todos los Contratos, conforme a los términos señalados en el presente Contrato.

15. Estipulaciones diversas

- 15.1 El Contratista designa al Sr. Rubén Guillermo Lecona Morales como punto de contacto del Contratista, y como su representante para la prestación de los Servicios a la Compañía. En cualquier caso, el Contratista responderá ante la Compañía por los Servicios contratados en virtud de este Contrato.
- 15.2 Este Contrato contiene la totalidad del acuerdo alcanzado entre las partes, sustituye acuerdos previos, verbales o por escrito, con respecto al objeto del mismo, y sólo podrá reformarse, modificarse o dispensarse mediante instrumento independiente por escrito firmado por el Contratista y por la Compañía.
- 15.3 Si una disposición del Contrato es declarada inválida o no exigible, las disposiciones restantes continuarán en vigor y surtiendo todos sus efectos.
- 15.4 Este Contrato sólo podrá cederse mediante instrumento por escrito firmado por ambas partes. En caso de cesión, la cesión no liberará a la parte cedente de sus responsabilidades y obligaciones adquiridas en virtud de este Contrato. El Contrato es obligatorio para los sucesores y cesionarios de las partes. La renuncia por cualquiera de las partes a un término o condición del Contrato, en uno o más casos, no constituirá renuncia permanente de dicho término o condición.
- 15.5 Las notificaciones se harán por escrito y se entregarán personalmente o se enviarán por servicio de mensajería para entrega al día siguiente o por correo registrado o certificado con acuse de recibo, a las siguientes direcciones o a cualquier otra dirección que una de las partes designe mediante notificación por escrito:

La Compañía

Philip Morris México, S.A. de C.V.

Lago Zúrich número 245, Edificio Presa Falcón, Tercer Piso,
Ampliación Granda,
Miguel Hidalgo,
11529, Ciudad de México, México.
Atención: Director de Asuntos Externos

El Contratista

DLG SPP

Calle Guillermo González Camarena, número 1000, piso 2 local 202, C.P. 01210.

Colonia Centro de Ciudad Santa Fe, Ciudad de México, México.

Atención: Ruben Guillermo Lecona Morales

- 15.6 Los encabezados incluidos en este Contrato se insertan para efectos de referencia únicamente y no afectarán en ninguna forma la interpretación de las disposiciones a las que se refieren. A menos que el contexto requiera otra cosa, términos como “en este instrumento”, “de este documento” y términos similares se refieren a este Contrato en su totalidad y no a una cláusula o inciso del mismo en particular. Los términos en plural incluyen el singular y viceversa, a menos que el contexto requiera otra cosa.
- 15.7 **Firma Electrónica:** En este acto las Partes aceptan que el presente Contrato podrá ser formalizado vía firma electrónica a través de la herramienta digital “DocuSign” o cualquier sistema de firma electrónica que cumpla con lo establecido en el Artículo 97 del Código de Comercio y demás disposiciones del mismo Código, así como el Código Federal de Procedimientos Civiles y cualquier ordenamiento que sea aplicable a la firma electrónica; reconociendo así, la plena validez, vigencia y efectos del presente Contrato.
- 15.8 Este Contrato y todo lo relacionado con el mismo, se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, sin tomar en consideración sus principios de conflicto de leyes.

EN TESTIMONIO DE LO ANTERIOR, las partes otorgan el presente Contrato a través de sus representantes autorizados.

Ciudad de México, a 01 de abril de 2025.

La Compañía

Nicolas Sanchez

Nicolas Sanchez (Apr 1, 2025 16:10 MDT)

Philip Morris México, S.A. de C.V.
Representada por
Nicolas Raymundo Sanchez Sepúlveda

El Contratista

Rubén Guillermo Lecona Morales

Rubén Guillermo Lecona Morales (Apr 1, 2025 20:10 MDT)

DLG SPP, S.C.
Representado por
Rubén Guillermo Lecona Morales

ANEXO “A1”

Descripción de los Servicios

De conformidad con la Cláusula “1. Servicios” y siguientes del Contrato, las partes acuerdan las especificaciones y características de los servicios que el Contratista deberá proveer a la Compañía en los exactos términos y condiciones que en este instrumento se establecen.

I. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

Actualmente, los tabacos labrados están gravados con el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) y el impuesto al valor agregado (IVA). El primero tiene un componente ad-valorem de 160% y otro específico de \$0.6445 por cigarro enajenado o importado. Uno de los objetivos de los impuestos es reducir el consumo de tabaco para así reducir la incidencia de enfermedades asociadas al tabaquismo. Sin embargo, la Ley del IEPS (LIEPS) y otras disposiciones fiscales únicamente consideran en el gravamen a los cigarros, a los puros y otros tabacos labrados, así como los hechos enteramente a mano.

Para incentivar el consumo de productos alternativos libres de humo, es necesario, por un lado, enfocar las decisiones de política pública para contar con regulación sanitaria y de política fiscal que permitan tener mercados legales y que contribuyan al gasto público y, por el otro, continuar con una carga fiscal para los tabacos labrados que no genere mercado negro o contrabando que haría que la recaudación actual se pudiera ver afectada.

Derivado de la política fiscal que ha establecido el Gobierno Federal en los últimos años y los requerimientos de gasto que se ven necesarios hacia futuro, es muy probable que en 2025 se proponga una reforma fiscal integral en la que se busque revisar el IEPS que actualmente grava al sector.

Además, la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación (17 de enero de 2025) en materia de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos, hace necesario buscar propuestas para la legislación secundaria que permitan armonizar el marco jurídico en esta materia, sobre productos que no necesariamente se especifican en la definición constitucional (productos de tabaco).

En los dos casos, también se requiere llevar a cabo un análisis técnico detallado para evaluar las repercusiones económicas de las medidas de política tributaria que se decidan, así como el estudio de variables económicas y estimaciones fiscales en materia de recaudación, precios y efectos en el mercado, entre otros, que permita construir modelos estadísticos y de simulación, para la evaluación de los efectos de las modificaciones a la política impositiva y sectorial que se propongan.

Para ello, se plantea trabajar en el siguiente sentido:

1. En materia de tabacos labrados:

- a. Revisar, complementar y actualizar, de manera recurrente conforme lo solicite el Cliente y de acuerdo a las circunstancias cambiantes por las decisiones de los tomadores de decisiones, los estudios económicos con los que cuente la empresa sobre los efectos en el mercado y en la recaudación por un posible incremento en la tasa y/o en la cuota fija del IEPS, calcular su efecto recaudatorio, la sustitución a marcas de menor precio y la incidencia en los precios, así como documentar datos de contrabando y mercado ilegal.

Se entregará un diagnóstico con la información relevante que resulte del análisis realizado que sirva como base permanente para la ejecución de las demás propuestas.

- b. Revisar las sanciones vigentes establecidas en el Código Fiscal de la Federación (CFF) para, en su caso, proponer modificaciones respecto a los códigos de seguridad para las cajetillas de cigarros (artículos 86-G, 86-H, 86-I, 86-J), que permita fortalecer el combate al comercio ilegal de productos del tabaco y protección a la industria legalmente establecida en el país.
- c. Revisar los derechos vigentes establecidos en la Ley Federal de Derechos (LFD) por la obtención de los códigos de seguridad para tabacos labrados (artículo 53-I) para de ser necesario proponer su modificación. Sobre los dos incisos anteriores, se entregará un diagnóstico con la información relevante que resulte del análisis realizado.
- d. De conformidad con los análisis económico-jurídicos llevados a cabo, presentar a las autoridades fiscales (SHCP y SAT), la información, análisis y, en su caso, propuestas del Cliente, con base en la estrategia de acercamiento con las autoridades que defina el mismo.
- e. Buscar acercamiento con las autoridades fiscales (SAT-PFF) para apoyar al Cliente en la solicitud de permisos e inscripción de nuevos productos ante las autoridades fiscales, así como de códigos de seguridad.

Derivado de los acercamientos con los tomadores de decisiones, será necesario ir realizando actualizaciones y ajustes de manera permanente a los análisis, propuestas y estrategias en este rubro.

2. Por lo que hace a productos alternativos libres de humo:

- a. Trabajar con el Cliente en la revisión y/o elaboración de las propuestas para la legislación secundaria que permitan armonizar el marco jurídico en materia de la reforma constitucional de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos, considerando productos que no necesariamente se especifican en la definición constitucional (productos de tabaco).
- b. Presentar las propuestas a las autoridades correspondientes, con base en la estrategia de acercamiento con las autoridades que defina el Cliente.

Derivado de los acercamientos con los tomadores de decisiones, se propone ir realizando actualizaciones y ajustes de manera permanente a los análisis, propuestas y estrategias en este rubro.

3. En coordinación con quien designe el Cliente para el acercamiento con el Congreso de la Unión y/o autoridades federales, presentar desde un enfoque jurídico y económico eminentemente técnico, la información, los análisis y, en su caso las propuestas correspondientes, tomando en cuenta los aspectos políticos para definir una estrategia conjunta efectiva con actores clave.
4. En materia de coordinación, llevar a cabo las reuniones necesarias de manera permanente con el equipo que el Cliente designe para el análisis de los temas.

Entregables:

De manera trimestral El Contratista deberá de entregar un informe escrito a La Compañía de todos los Servicios prestados y el resultado de los mismos. Cualquier situación no contemplada en el presente **Anexo "A1"**, será regulada por lo pactado entre las partes en el Contrato.

Ciudad de México, a 01 de abril de 2025.

La Compañía

Nicolas Sanchez
Nicolas Sanchez (Apr 1, 2025 16:10 MDT)

Philip Morris México, S.A. de C.V.
Representada por
Nicolas Raymundo Sanchez Sepúlveda

El Contratista

Rubén Guillermo Lecona Morales
Rubén Guillermo Lecona Morales (Apr 1, 2025 20:10 MDT)

DLG SPP, S.C.
Representado por
Rubén Guillermo Lecona Morales

CONFIDENCIAL

ANEXO "B1"

Honorarios por los Servicios

Para los servicios descritos en el **Anexo "A1"** se acuerda un monto de **\$2,000,000.00 (dos millones de pesos)** más IVA, los cuales se cubrirían en el plazo de un año, monto que incluye las cuatro actividades descritas en el **Anexo "A1"**. En este sentido, el monto se cubrirá dividido en pagos trimestrales (marzo, junio, septiembre y diciembre), para lo cual El Contratista presentará a La Compañía un Reporte de Actividades realizadas durante el trimestre correspondiente.

Los servicios se facturarán por mes vencido, dentro de los 10 (diez) primeros días del mes en el periodo que le corresponda, y la Compañía los liquidará dentro del término pactado en el Contrato.

Cualquier situación no contemplada en el presente **Anexo "B1"**, será regulada por lo pactado entre las partes en el Contrato.

Ciudad de México, a 01 de abril de 2025.

La Compañía

Nicolas Sanchez
Nicolas Sanchez (Apr 1, 2025 16:10 MDT)

Philip Morris México, S.A. de C.V.
Representada por
Nicolas Raymundo Sanchez Sepulveda

El Contratista

Rubén Guillermo Lecona Morales
Rubén Guillermo Lecona Morales (Apr 1, 2025 20:10 MDT)

DLG SPP, S.C.
Representado por
Rubén Guillermo Lecona Morales

ANEXO "C"

El Contratista declara por medio del presente documento que ha leído, y conoce los alcances legales de:

- La Guía para el Éxito de PMI
- Los Principios y Prácticas 14C de PMI

Ciudad de México, a 01 de abril de 2025.

La **Compañía**

Nicolas Sanchez
Nicolas Sanchez (Apr 1, 2025 16:10 MDT)

Philip Morris México, S.A. de C.V.
Representada por
Nicolas Raymundo Sanchez Sepulveda

El **Contratista**

Rubén Guillermo Lecona Morales
Rubén Guillermo Lecona Morales (Apr 1, 2025 20:10 MDT)

DLG SPP, S.C.
Representado por
Rubén Guillermo Lecona Morales

Anexo – Términos de Protección de Datos

1. Definiciones

Los términos que se definen a continuación tendrán el significado que se establece más abajo, pero únicamente para efectos de este Anexo.

“**Filial**” significa la entidad que, directa o indirectamente controla, es controlada por, o está bajo el control común con la entidad correspondiente, donde “control” significa la capacidad de dirigir los asuntos de otra persona mediante propiedad, contrato o de otra forma

“**Contrato**” significa el Contrato al que este Anexo se encuentra adjunto.

“**Cliente**” significa la Entidad de PMI que es parte del Contrato.

“**Grupo del Cliente**” significa el Cliente y todas sus Filiales (y “miembro del Grupo del Cliente” deberá ser interpretado de conformidad con lo anterior).

“**Datos Personales del Cliente**” significa Datos Personales que: (i) el Cliente, o una persona que actúa en su nombre, proporcional Proveedor o permite el acceso del Proveedor, en relación con el Contrato; o (ii) el Proveedor crea al proporcionar los servicios.

“**Violación de Datos**” significa alguna violación de seguridad que resulte en la destrucción, daño, pérdida, alteración, revelación no autorizada, o acceso accidental o ilegal a Datos Personales del Cliente transmitidos, almacenados o Procesados de otra forma.

“**Controlador de Datos**” significa una persona que, individualmente o junto con otras, determina los objetivos y medios del Procesamiento de Datos Personales.

“**Procesador de Datos**” significa una persona que Procesa Datos Personales en nombre de un Controlador de Datos.

“**Sujeto de Datos**” significa una persona física o moral identificada o identificable. Una persona física o moral “identificable” es aquella que puede ser identificada, directa o indirectamente, incluyendo por referencia a un número de identificación o por uno o más factores específicos relacionados con su identidad física, psicológica, mental, financiera, cultural o social.

“**Datos Personales**” significa cualquier información relacionada con el Sujeto de Datos.

“**Procesar**” (y variaciones de dicha palabra, como “Procesamiento”) significa realizar alguna operación o serie de operaciones con datos, ya sea por medios manuales o automáticos, así como recabar, grabar, organizar, almacenar, adaptar o alterar, recuperar, consultar, usar, revelar (mediante transmisión, difusión, o disposición de otra forma), alinear o combinar, bloquear, eliminar o destruir.

“**Servicios**” significa los servicios a ser provistos bajo el Contrato.

“**Proveedor**” significa la parte del Contrato que no es una Entidad PMI, o **EL PRESTADOR**.

2. Protección de Datos

2.1 **Nombramiento:** El cliente nombra al Proveedor como su Procesador de Datos. El Proveedor deberá Procesar Datos Personales del Cliente únicamente: (i) en nombre del cliente; (ii) para efectos de prestar los Servicios; (iii) en la medida necesaria para prestar los Servicios; (iv) de conformidad con las instrucciones razonables y documentadas del Cliente de tiempo en tiempo; y (v) en cumplimiento con la Ley de Protección de Datos Personales aplicable. El Proveedor deberá asegurarse de cualquier persona física que actúe bajo su autoridad, que tenga acceso a los Datos Personales del Cliente se encuentre obligada bajo disposiciones contractuales que proporcionen protecciones equivalente relacionadas con los Datos Personales del Cliente, a aquellas establecidas en este Anexo.

2.2 **El Procesamiento:** Este Anexo describe los términos del procesamiento que se tienen que llevar a cabo bajo el presente Contrato.

2.3 **Subprocesadores:** El Proveedor no podrá nombrar ningún subcontratista como Procesador de Datos

adicional para procesar datos personales del Cliente sin el consentimiento previo por escrito del Cliente. En caso de que el Proveedor designe a un subcontratista como un procesador de datos adicional, autorizado por el Cliente, el Proveedor deberá contratarlos por escrito y exhibir los términos y condiciones que brinden protecciones equivalentes a las establecidas en este Anexo.

- 2.4 **Transferencia de Datos:** El Proveedor no podrá procesar los Datos personales del Cliente a menos que: (i) haya obtenido el consentimiento previo por escrito del Cliente; y (ii) haya acordado con el Cliente las medidas que son necesarias para garantizar que la transferencia cumpla con la Ley de Protección de Datos aplicable.
- 2.5 **Asistencia al Cliente:** El Proveedor, a petición del Cliente, ayudará al Cliente a evaluar el impacto del tratamiento en la protección de los Datos Personales del Cliente, lo que incluye: (i) una descripción detallada de la forma de Procesamiento o Procesamiento planeado de los Datos Personales del Cliente; (ii) una descripción de las medidas que ha implementado o planes para implementar protección de Datos Personales del Cliente y ayudar al Cliente a responder solicitudes de un Sujeto de Datos que ejerza cualquiera de sus derechos; (iii) una evaluación (en forma de Evaluación de Impacto de Protección de Datos), de los riesgos específicos de los que tenga conocimiento el Proveedor, de los derechos y libertades de Sujetos de Datos derivados de, o relacionados con el Procesamiento o Procesamiento Planeado del Proveedor. El Proveedor deberá ayudar al Cliente según éste lo requiera razonablemente en los casos en los que el Cliente decida realizar una consulta previa con la autoridad de protección de datos correspondiente.
- 2.6 **Auditoría:** El Proveedor proporcionará al Cliente toda la información que se le requiera a efecto de demostrar el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos aplicable. Adicionalmente el Cliente podrá, previo aviso a el Proveedor, auditar el cumplimiento del Proveedor en los términos de este Anexo.
- 2.7 **Devolución de Datos Personal del Cliente:** Dentro de los 14 días posteriores al vencimiento del presente Contrato, el Proveedor deberá (a elección del Cliente) destruir o devolver al Cliente todos los Datos Personales del Cliente que estén en su posesión o bajo su control. Este requisito no se aplicará en la medida en que la ley aplicable exija que el Proveedor retenga algunos o todos los Datos Personales del Cliente.
- 2.8 **Derechos del Sujeto de Datos o Titular:** El Proveedor deberá, en caso de recibir alguna solicitud de cualquier persona con respecto al procesamiento de sus datos personales (incluidos los Sujetos de Datos o las autoridades de protección de datos): i) notificar al Cliente dentro de 1 día hábil de recibida; (ii) proporcionar cualquier asistencia razonablemente requerida por el Cliente para permitirle al Cliente responderla; y (iii) no responder directamente sin el permiso por escrito del Cliente.
- 2.9 **Ayuda con casos de seguridad:** El Proveedor deberá ayudar al Cliente con cualquier Violación de Datos o cualquier violación de Datos sospechosa o inminente (cada uno, un “Caso de Seguridad”), al: (i) notificar al Cliente dentro de las 24 horas de conocer el Evento de Seguridad ; (ii) proporcionar al Cliente toda la información y documentación relevante en su conocimiento, posesión o control sobre el Evento de Seguridad; y (ii) cooperar con el Cliente y tomar las medidas que el Cliente razonablemente requiera para ayudar a investigar, mitigar y remediar cualquier Evento de Seguridad.
- 2.10 **Seguridad:** El Proveedor deberá implementar y mantener las medidas técnicas y organizacionales necesarias y adecuadas para proteger los Datos Personales del Cliente contra destrucción accidental o ilegal, daños, pérdidas, alteraciones, revelaciones o accesos no autorizados, incluyendo las medidas establecidas en el programa de seguridad de información del Cliente disponible en <https://www.pmi.com/legal/legal-documents> y (sin perjuicio de la generalidad de lo anterior), tal como lo exige la Ley de Protección de Datos aplicable. El Proveedor se asegurará de que cualquier persona

autorizada para Procesar Datos Personales del Cliente esté obligada por obligaciones contractuales de confidencialidad.

- 2.11 **Ciente como Controlador de Datos de ciertos Datos Personales relacionados con el Proveedor:**
El Cliente y sus Afiliados Procesarán en su propio nombre (cada uno como Controlador de Datos) ciertos Datos Personales relacionados con el Proveedor, sus afiliados, sus proveedores y, y sus empleados. Para obtener más información, consulte el Aviso de privacidad para socios comerciales disponible en <https://www.pmi.com/legal/legal-documents>.

Ciudad de México, a 01 de abril de 2025.

La **Compañía**

Nicolas Sanchez

Nicolas Sanchez (Apr 1, 2025 16:10 MDT)

Philip Morris México, S.A. de C.V.
Representada por
Nicolas Raymundo Sanchez Sepúlveda

El **Contratista**

Rubén Guillermo Lecona Morales

Rubén Guillermo Lecona Morales (Apr 1, 2025 20:10 MDT)

DLG SPP, S.C.
Representado por
Rubén Guillermo Lecona Morales

Prestación de Servicios de Consultoria DLG 2025

Final Audit Report

2025-04-01

Created:	2025-03-31
By:	Adriana Torres (Adriana.Torres@pmi.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAALZ6i8ecHRDNy78E_Ftmx-lyXKBiaoQIW

"Prestación de Servicios de Consultoria DLG 2025" History

-  Document created by Adriana Torres (Adriana.Torres@pmi.com)
2025-03-31 - 11:40:16 PM GMT- IP address: 134.238.188.21
-  Document emailed to nicolas.sanchez@pmi.com for signature
2025-03-31 - 11:42:42 PM GMT
-  Email viewed by nicolas.sanchez@pmi.com
2025-04-01 - 10:08:53 PM GMT- IP address: 104.47.51.190
-  nicolas.sanchez@pmi.com entered valid password assigned by the sender.
2025-04-01 - 10:09:14 PM GMT
-  Signer nicolas.sanchez@pmi.com entered name at signing as Nicolas Sanchez
2025-04-01 - 10:10:06 PM GMT- IP address: 134.238.206.216
-  Document e-signed by Nicolas Sanchez (nicolas.sanchez@pmi.com)
Signature Date: 2025-04-01 - 10:10:08 PM GMT - Time Source: server- IP address: 134.238.206.216
-  Agreement completed.
2025-04-01 - 10:10:08 PM GMT

Prestación de Servicios de Consultoria DLG 2025 - signed

Final Audit Report

2025-04-02

Created:	2025-04-01
By:	Adriana Torres (Adriana.Torres@pmi.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAACosKmNKpEp9gWh4Q9TrzatF3AD_52X8q

"Prestación de Servicios de Consultoria DLG 2025 - signed" History

-  Document created by Adriana Torres (Adriana.Torres@pmi.com)
2025-04-01 - 11:46:11 PM GMT- IP address: 134.238.206.216
-  Document emailed to glecona@dlgabogados.mx for signature
2025-04-01 - 11:48:18 PM GMT
-  Email viewed by glecona@dlgabogados.mx
2025-04-02 - 1:37:21 AM GMT- IP address: 104.28.50.22
-  glecona@dlgabogados.mx entered valid password assigned by the sender.
2025-04-02 - 2:05:22 AM GMT
-  Signer glecona@dlgabogados.mx entered name at signing as Rubén Guillermo Lecona Morales
2025-04-02 - 2:10:33 AM GMT- IP address: 187.170.181.102
-  Document e-signed by Rubén Guillermo Lecona Morales (glecona@dlgabogados.mx)
Signature Date: 2025-04-02 - 2:10:35 AM GMT - Time Source: server- IP address: 187.170.181.102
-  Agreement completed.
2025-04-02 - 2:10:35 AM GMT